



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León

ACUERDO de 26 de febrero de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual n.º 1 de las Normas Urbanísticas Municipales de Onzonilla (León), promovida por «Alquileón, S.L.». Expte.: 2025-027.

ANTECEDENTES

I.— Mediante escrito, con registro de entrada el 21 de febrero de 2025, el Ayuntamiento de Onzonilla, remite al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, un ejemplar del instrumento en soporte digital, al efecto de emisión de informe de acuerdo con lo establecido en el Art. 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en el Art. 153.1 b) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

II.— La aprobación inicial del expediente, se produjo por Acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2025, según lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril y de conformidad con el certificado de la Secretaría del Ayuntamiento de 30 de mayo de 2025.

Se expone al público por término de un mes mediante publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 67 de 7 de abril de 2025, en el periódico Diario de León de 1 de abril de 2025, así como en portal de transparencia alojado en la sede electrónica, según el certificado de la secretaria municipal de 8 de mayo de 2025 donde se acredita que, durante el periodo de información pública, no se han presentado alegaciones.

Constan en el expediente los informes emitidos por la secretaria Municipal, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, así como en el artículo 173.1.b) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

III.— El acuerdo de aprobación provisional, se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento, según lo dispuesto por el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en sesión celebrada el 14 de mayo de 2025, de conformidad con el certificado de la secretaria del Ayuntamiento de fecha 14 de mayo de 2025.

IV.— Con fecha 30 de mayo de 2025 tiene entrada en el registro de la Delegación Territorial de León oficio del Ayuntamiento de Onzonilla, mediante el cual se remite la documentación correspondiente a la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Onzonilla, promovida por Alquileón, S.L. (Expte. 2025-027), a los efectos de su aprobación definitiva.

Examinada la documentación recibida, con fecha 14 de julio de 2025 se formula requerimiento al Ayuntamiento al considerarse incompleto el expediente, requerimiento que es atendido el 22 de octubre de 2025.

Revisada la documentación aportada, con fecha 19 de noviembre de 2025 se remite al Ayuntamiento un nuevo requerimiento. El 19 de diciembre de 2025 el Ayuntamiento aporta la documentación solicitada, resultando necesario efectuar un tercer requerimiento en fecha 22 de diciembre de 2025, que es atendido el 15 de enero de 2026, sin que, no obstante, el expediente pueda considerarse completo. Por ello, se formula un cuarto requerimiento con fecha 19 de enero de 2026.

El Ayuntamiento de Onzonilla remite la documentación requerida el 20 de enero de 2026, momento a partir del cual el expediente adquiere la condición de completo, a los efectos determinados en el artículo 162.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– Legislación aplicable:

La tramitación del presente instrumento urbanístico se ajusta a lo determinado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL, en lo sucesivo), modificada por Ley 4/2008, de 15 de septiembre de medidas sobre Urbanismo y Suelo y por la Ley 7/2014 de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo y por el Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, el Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL, en lo sucesivo), modificado por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, y por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, para su adaptación a la Ley 7/2014 de 12 de septiembre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y demás normativa sectorial aplicable, el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás disposiciones de aplicación.

Segundo.– Competencia y ámbito de control:

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo es competente para la aprobación definitiva del presente expediente, en su caso, a tenor de lo que establece el artículo 54.2 de la LUCYL.

Asimismo, es competente en virtud del artículo 161 del RUCYL y el artículo 3.1 d) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.2 del RUCYL, se efectúa un doble control del presente instrumento de planeamiento:

Control de legalidad de las determinaciones y del procedimiento. Este control es pleno, salvo si entran en juego conceptos jurídicos indeterminados que no afecten a competencias supramunicipales.

Control de oportunidad de las determinaciones, que se limita a las cuestiones de importancia supramunicipal, que trasciendan del ámbito de interés puramente local.

Dicho acuerdo habrá de adoptarse antes de tres meses desde la entrada del documento completo. Si se observaren deficiencias, según su naturaleza y gravedad, se optará entre: a) Su directa subsanación, mediante la introducción de las correcciones, modificaciones o innovaciones necesarias, que se señalarán en el acuerdo de aprobación; b) La suspensión de la aprobación, para que el Ayuntamiento subsane las deficiencias y eleve de nuevo el expediente, antes de tres meses desde la recepción del acuerdo; c) La suspensión parcial de la aprobación, cuando las deficiencias sólo afecten a una parte de las Normas, pudiendo aprobarse definitivamente el resto; en tal caso, se fijará un plazo para la nueva presentación de la parte no aprobada.

Tercero.– Consideraciones preliminares.

PLANEAMIENTO VIGENTE

Las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Onzonilla fueron aprobadas definitivamente, por la Comisión Territorial de Urbanismo de León el 29 de noviembre de 2012 y se publicaron en el Boletín Oficial de Castilla y León el 3 de abril de 2013, siendo el instrumento de Planeamiento General vigente en el municipio.

Desde su aprobación definitiva, no se ha aprobado ninguna de modificación puntual, pero sí se diferentes Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo, tal como indica la página web de la Junta de Castilla y León que recoge el Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio vigente (PLAU).

Cuarto.– Objetivo.

La modificación puntual tiene por objeto la eliminación de la afección del dominio público ferroviario en la parcela con referencia catastral 8638006TN8183N0001ES. La modificación es de iniciativa privada.

Quinto.– Adecuación a la legislación sectorial:

Respecto a los informes sectoriales aportados, exigidos en la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, constan en el expediente los siguientes informes de carácter sectorial:

5.1. Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León.

5.1.1.– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital.

Con fecha 25 de abril de 2025, se emite Informe Previo por la Sección de Urbanismo del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León, con las siguientes consideraciones:

«(...) 6.– ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación cumple con lo especificado en el artículo 169 del RUCyL, y contiene un documento independiente denominado Memoria Vinculante donde se expresan y justifican los cambios introducidos en las determinaciones vigentes, incorporando:

- La justificación de la conveniencia de la modificación acreditando el interés público.
- La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.
- Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio y sobre la ordenación general vigente.

6.1.– Justificación de la conveniencia de la modificación acreditando el interés público.

«La conveniencia, oportunidad y acreditación del interés público de la presente Modificación se basa en el cumplimiento de los objetivos de la actividad pública inherente a la Administración Pública.

De esta forma el primer objetivo de la actividad pública señalado en el artículo 4 del RUCyL es asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, en las condiciones señaladas en las Leyes y en el planeamiento urbanístico. Igualmente se exige una coordinación entre instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, que hoy en día no se produce, al exigir ordenaciones diferentes entre el Plan Parcial aprobado y la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Onzonilla.

6.2.– Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.

El municipio de Onzonilla cuenta con Normas Urbanísticas Municipales aprobadas el 29 de noviembre de 2012 y publicadas en el B.O.C. y L. de 3 de abril de 2013, están adaptadas a la Ley y al Reglamento de urbanismo de Castilla y León. Estas Normas incluyen la parcela con referencia catastral 8638006TN8183N0001ES afectada por el dominio público ferroviario de la línea FFCC León-Palencia.

Esta afección aparece grafiada en los planos H3 y H4 de las NUM.

La presente modificación propone la eliminación del dominio público ferroviario de la parcela con referencia catastral 8638006TN8183N0001ES. Se aporta como justificación un certificado del titular de la infraestructura ferroviaria donde se indica que no existen en su inventario suelos que afecten a la parcela referenciada.

6.3.– Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio y sobre la ordenación general vigente.

Desde el punto de vista de modelo territorial no supone una alteración sustancial de la ordenación general del municipio de Onzonilla.

«(...) En vista de lo expuesto se informa favorablemente la solicitud de Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Onzonilla, a efectos señalados en el artículo 153.b.1º del RUCyL.».

Por el Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, con fecha 9 de mayo de 2025 se remite informe previo de las Normas Urbanísticas Municipales de Onzonilla, en la parcela catastral 8638006TN8183N0001ES situada en el Polígono Industrial de León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina, promovida por Alquileón, S.L.

El Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo emite informe previo a solicitud del Ayuntamiento de Onzonilla, al afectar la modificación propuesta a un ámbito de ordenación de un instrumento de Planeamiento Urbanístico Supramunicipal cuya competencia corresponde a la Dirección General (el Plan Especial de Ordenación del Polígono Industrial de León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina).

«(...) • Justificación de la conveniencia e interés público de la Modificación de las NUM

La Memoria Vinculante justifica la conveniencia e interés público en los siguientes términos:

«La conveniencia, oportunidad y acreditación del interés público de la presente Modificación se basa en el cumplimiento de los objetivos de la actividad urbanística pública inherente a la Administración Pública. (...)

Igualmente se exige una coordinación entre los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, que hoy en día no se produce, al existir ordenaciones diferentes entre el Plan Parcial aprobado y la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Onzonilla. En este caso la ordenación detallada recoge correctamente la delimitación, pero las NUM de Onzonilla no, lo que supone una evidente falta de coordinación, sobre todo si tenemos en consideración que la ordenación detallada se aprueba con carácter previo a la revisión de Normas.

(...) La actual parcela está regulada por el Plan Parcial del Polígono industrial de León Modificado, aprobado con fecha 11-03-1977 y por el Plan Especial de Ordenación del polígono industrial de León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina de 23-06-2017 en los que aparece correctamente grafiado. Sin embargo, es en la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de 2012, que lo consideran planeamiento asumido, dónde aparece erróneamente grafiado.

Se debe favorecer, además, la funcionalidad del tejido productivo, y la atracción de nuevas inversiones. La parcela objeto de la presente modificación es una parcela destinada a usos industriales y, por lo tanto, incluida dentro del conjunto de parcelas de uso productivo. La incorrecta delimitación de las NUM genera una situación de inseguridad jurídica que choca frontalmente con los principios de funcionalidad y atracción de inversiones que deben guiar la actuación pública.»

• Justificación del cumplimiento de los artículos 172 y 173 del RUCyL

La modificación propuesta no reduce los espacios libres públicos ni los equipamientos públicos.

En cuanto al aumento del volumen edificable, si se tiene en cuenta la edificabilidad generada por los 210 m² calificados con uso industrial, el incremento resultante sería de 315 m² (1,5 m²/m²), inferior a 500 m².

El informe técnico del Servicio de Urbanismo concluye lo siguiente:

Revisado el documento se estima que, desde el punto de vista formal, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 169 del RUCyL y presenta la documentación necesaria para reflejar adecuadamente sus determinaciones. La modificación que se propone es coherente con la ordenación general del municipio sin presentar incidencia negativa en el modelo territorial vigente, por lo que no hay inconveniente en continuar su tramitación.

(...) El Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo informa que procede seguir la tramitación de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Onzonilla, en la parcela catastral 8638006TN8183N0001ES situada en el Polígono Industrial de León, Onzonilla y Santovenia de la Valduncina, promovida por Alquileón, S.L.»

5.1.2.— Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte. Comisión Territorial de Patrimonio Cultural:

En el presente supuesto no es exigible el informe de este Organismo al no incide sobre área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural.

5.1.3.— Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Con fecha 10 de abril de 2025, por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León: se informa que la «(...) Modificación Puntual de las NNUUMM de Onzonilla» no supondrá afecciones a valores del medio natural.»

5.1.4.— Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio). Agencia de Protección Civil.

En el presente supuesto, no es exigible el Informe de este Organismo puesto que la modificación puntual no afecta a áreas sometidas a riesgos naturales que hayan sido delimitados por la Administración competente para la protección de cada riesgo, haciéndose constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en artículo 5.b) de la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril.

5.2.— Administración General del Estado:

5.2.1.— Subdelegación del Gobierno:

Con fecha 24 de febrero de 2025, la Dependencia de Industria y Energía emite el siguiente informe:

«Del examen de la documentación recibida se desprende que la modificación del instrumento de planeamiento urbanístico objeto del presente informe no altera lo previsto en el planeamiento general vigente en relación a posibles afecciones a la infraestructura energética básica, competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es decir, la relativa a oleoductos, gasoductos y transporte de energía eléctrica, por lo que no se plantean objeciones en lo concerniente al ámbito competencial de esta Dependencia de Industria y Energía.».

Con fecha 27 de febrero de 2025, la Subdelegación del Gobierno en León emite el siguiente informe:

«En relación con su escrito de la referencia, de fecha 21 de febrero de 2025, mediante el que solicitaba la emisión de informe previo a la «Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, P.I. de Onzonilla», le informo que, según la Sección de Patrimonio de la Delegación de Hacienda de León, y una vez analizada la documentación, se comprueba que no afecta a ningún bien de titularidad estatal, por lo que dicha Delegación no tiene nada que objetar a la mencionada modificación».

5.2.2.– Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

En el presente supuesto, no es exigible el Informe de este Organismo puesto que la modificación puntual no afecta a infraestructuras de telecomunicaciones electrónicas, ni a bienes o zonas con incidencia significativa en su implantación o funcionamiento, haciéndose constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en artículo 5.b) de la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril.

5.2.3.– Ministerio de Transportes y Movilidad. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Consta incorporado al expediente certificado de la Dirección de Patrimonio y Urbanismo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 25 de enero de 2023, por el que se certifica:

«Que de los documentos oficiales e Inventario de Bienes Inmuebles del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del Sector Ferroviario y en el RD 2395/2004 de 30 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, resulta que no existen incluidos en dicho Inventario suelos correspondientes a la parcela cuya referencia catastral es 8638006TN8183N0001ES, situados en el término municipal de Onzonilla, León».

Por la Delegación de Patrimonio y Urbanismo de Castilla y León en León de ADIF con fecha 27 de febrero de 2025 se emite el presente informe que se transcribe de forma íntegra:

«1.– Afecciones de la Modificación Puntual.

El ámbito de esta modificación es colindante con las líneas ferroviarias 06–130–Venta de Baños-Gijón-Sanz Crespo y 06-184-Cambiador Vilecha-BIF. Río Bernesga, las cuales forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Por lo tanto, le serán de aplicación todos los puntos reflejados en este informe. Además, como observación para futuros instrumentos informamos de que se deberán de respetar las servidumbres

existentes para las líneas de alta tensión pertenecientes a ADIF que se encuentran colindantes al lado Este de la parcela objeto de esta modificación (...) En concordancia con lo ya informado en 2023 no hay objeción a la modificación referida en el asunto.

2.– Limitaciones a la propiedad.

En todo lo que respecta a las limitaciones a la propiedad en las zonas de afección de la línea de ferrocarril antedicha se deberá tener en consideración la normativa sectorial vigente ya reseñada (LSF) y el RD 2387/2004 de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario; en particular la Línea Límite de Edificación y Zonas de Dominio Público y de Protección (Capítulo III de la LSF, Arts. 12 al 15). A continuación, se indican aquellos artículos que por su contenido pudieran ser más significativos:

- La Línea Límite de Edificación se regula en el Art. 15 de la LSF. Esta línea se sitúa a una distancia de 50 m. de la arista exterior de la plataforma, excepto en zonas urbanas en las que la distancia se reduce a 20 m quedando prohibida en esa zona cualquier tipo de obra de edificación, nuevas líneas eléctricas, etc.

Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a las señaladas anteriormente, en función de las características de las líneas.

- Las Zonas de Dominio Público y de Protección se regulan en los Arts. 12 al 14 de la LSF, debiéndose solicitar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF autorización previa para la ejecución de cualquier tipo de obras fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas, etc.

Asimismo, y con carácter general, se señala que, en los ámbitos de las actuaciones urbanísticas colindantes con el Sistema General Ferroviario, deberá de respetarse el régimen de distancias especificado en la normativa sectorial ferroviaria mencionada, debiéndose someter a informe de esta entidad pública todos los instrumentos que establezcan la ordenación detallada y la ejecución material de las actuaciones urbanísticas que se vean afectadas por las mismas.

3.– Incidencia acústica.

Conforme al Art. 11 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León, ligado a las infraestructuras ferroviarias existen unas zonas afectadas por servidumbres acústicas y, en concordancia con lo señalado en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, se entiende que previamente a la obtención de las correspondientes licencias edificatorias, los proyectos constructivos de las edificaciones colindantes con el Sistema General Ferroviario, deberán incluir una separata que estudie el impacto por ruido y vibraciones producidas por el ferrocarril y las medidas adoptadas en su caso, para que los niveles de ruido y vibraciones estén dentro de los niveles admisibles por la normativa sectorial vigente.

4.– Cerramientos.

De acuerdo con el artículo 64.2 del Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias, «La calificación de un suelo como urbano o urbanizable obligará a su propietario a disponer en las líneas ferroviarias que lo

atraviesen, a su costa y con los condicionamientos técnicos que determine el administrador de infraestructuras, de un cerramiento cuando se realicen las actuaciones urbanísticas correspondientes a la nueva calificación. Con carácter excepcional, por las especiales características de la línea ferroviaria de que se trate el administrador de infraestructuras podrá ordenar la realización del citado cerramiento antes de que se inicie la actuación urbanística correspondiente».

5.– Planificación nuevas infraestructuras ferroviarias.

Respecto a la planificación de nuevas infraestructuras ferroviarias y reserva de suelos para las mismas, de acuerdo con la mencionada LSF, el órgano competente para informar sobre el particular es el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Plaza Sagrados Corazones n.º 7, 28036 Madrid), como órgano responsable de la planificación y ejecución de nuevas infraestructuras.

6.– Autorizaciones.

Según se previene en el artículo 28 de la repetida LSF, los interesados que pretendan ejecutar en la zona de dominio público y de protección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales u otras actividades que hayan de atravesar la vía, o que impliquen alguna servidumbre o limitación sobre el ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o dependencias, deberán obtener previamente la preceptiva autorización de ADIF.»

5.3.– Diputación Provincial:

Con fecha 24 de marzo de 2025, se dicta el Decreto n.º 3733 en el que, de manera resumida, se concluye:

«(...) Primero: Informar favorablemente la aprobación inicial de modificación puntual de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Onzonilla, con el fin de corregir error detectado en la revisión de las mismas, con la finalidad de clarificar la clasificación y calificación urbanística de la parcela con referencia catastral 8638006TN8183N0001ES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en lo que afecta al ámbito competencial de la Diputación Provincial, y sin perjuicio de las observaciones complementarias orientativas y no vinculantes que se realizan en el cuerpo del Informe emitido por el Arquitecto del SAM que se traslada en la presente Resolución».

Sexto.– Documentación.

A la finalidad anterior, se remite un ejemplar del documento técnico de referencia, que consta de la siguiente documentación:

1. Presentación
 - a. Objeto
 - b. Iniciativa de planeamiento y redacción
2. Memoria Informativa
3. Memoria Justificativa y Vinculante

- a. Antecedentes
 - b. Normas Urbanísticas Municipales de Onzonilla
 - c. Conveniencia de la modificación y acreditación de su interés público
 - d. Justificación de las condiciones de la modificación
4. Nueva ordenación propuesta
 5. Anexos
 6. Documentación Gráfica

Séptimo.– Análisis de la documentación.

La documentación cumple con lo especificado en el artículo 169 del RUCyL, y contiene un documento independiente denominado Memoria Vinculante donde se expresan y justifican los cambios introducidos en las determinaciones vigentes, incorporando:

- La justificación de la conveniencia de la modificación acreditando el interés público.
- La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.
- Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio y sobre la ordenación general vigente.

7.1.–Justificación de la conveniencia de la modificación acreditando el interés público.

«La conveniencia, oportunidad y acreditación del interés público de la presente Modificación se basa en el cumplimiento de los objetivos de la actividad pública inherente a la Administración Pública.

De esta forma el primer objetivo de la actividad pública señalado en el artículo 4 del RUCyL es asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, en las condiciones señaladas en las Leyes y en el planeamiento urbanístico.

Igualmente se exige una coordinación entre instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, que hoy en día no se produce, al exigir ordenaciones diferentes entre el Plan Parcial aprobado y la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Onzonilla.»

7.2.– Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.

El municipio de Onzonilla cuenta con Normas Urbanísticas Municipales aprobadas el 29 de noviembre de 2012 y publicadas en el B.O.C. y L. de 3 de abril de 2013, están adaptadas a la Ley y al Reglamento de urbanismo de Castilla y León. Estas Normas incluyen la parcela con referencia catastral 8638006TN8183N0001ES afectada por el dominio público ferroviario de la línea FFCC León-Palencia.

La presente modificación propone la eliminación del dominio público ferroviario de la parcela con referencia catastral 8638006TN8183N0001ES. La parcela tiene una superficie de 19.492 m² y la afección al dominio público ferroviario señalada afecta a 210 m². Se aporta informe favorable del titular de la infraestructura ferroviaria.

Esta afección aparece grafiada en los planos H3 y H4 de las NUM, que se aportan en la documentación presentada en su estado actual y modificado.

Se justifica el cumplimiento del artículo 173 del RUCyL.

7.3.– Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio y sobre la ordenación general vigente.

Desde el punto de vista de modelo territorial no supone una alteración sustancial de la ordenación general del municipio de Onzonilla.

En vista de lo expuesto se informa favorablemente la solicitud de Modificación Puntual n.º 1 de las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Onzonilla.

Por tanto, se propone la aprobación de Modificación Puntual n.º 1 de las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Onzonilla.

Vista la propuesta, y de conformidad con ella, con el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, con la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León, con el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Urbanismo de Castilla y León, con el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, así como las demás leyes, normativa de desarrollo y disposiciones concordantes en la materia de general y pertinente aplicación, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León, por unanimidad de sus miembros,

ACUERDA:

- A) Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 1 de las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Onzonilla, promovida por Alquileón, S.L. Expte 2025-027.
- B) De conformidad con lo determinado por los artículos 174.c) y 175 del Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), deberán remitirse dos ejemplares en soporte informático (uno de ellos incluyendo, exclusivamente, la documentación determinada por el artículo 175.2 del RUCyL) para lo que deberá acompañar una certificación acreditativa, expedida por la Secretaría del Ayuntamiento, en la que se haga constar que el contenido de los soportes digitales remitidos es fiel reflejo del documento técnico aprobado. Según lo establecido en el artículo 145.2 de la LUCYL los ejemplares remitidos deberán contener en anexo separado toda aquella documentación referida a datos de carácter personal que no serán objeto de publicidad.»

Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los artículos 10.b), 14.1 Tercera y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El plazo para su interposición será de dos meses, a contar desde el siguiente a su notificación. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

León, 26 de febrero de 2026.

La Secretaria de la Comisión,
Fdo.: MONTSERRAT GARCÍA TAMARGO

V.º B.º
La Vicepresidenta de la Comisión,
en funciones de Presidenta
Fdo.: ANA MARÍA LÓPEZ ÁLVAREZ

**MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 1 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE ONZONILLA (LEÓN)**

**RELACIÓN DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL DOCUMENTO
APROBADO**

ANEXOS

1. Certificado ADIF
2. Documento venta a SEPES en 2001
3. Documento venta en 2022
4. Ficha catastral
5. Nota simple registral
6. Informe Urbanístico

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

ESTADO ACTUAL

- Plano n.º H3 Estructura General. Vilecha 1/1.000
- Plano n.º H4 Estructura General. Vilecha 1/1.000

ESTADO MODIFICADO

- Plano n.º H3 Estructura General. Vilecha. Modificado 1/1.000
- Plano n.º H4 Estructura General. Vilecha. Modificado 1/1.000

De conformidad con lo establecido en el artículo 430 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, podrá acceder al citado instrumento urbanístico a través de la página principal de la Junta de Castilla y León <http://www.jcyl.es/> en el archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio (PLAU), que contiene los documentos en formato PDF de los instrumentos de planeamiento urbanístico y ordenación del territorio vigentes en Castilla y León.



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE ONZONILLA (LEÓN)

AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA

MEMORIA INFORMATIVA

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y VINCULANTE

NORMATIVA

Interesado:

ALQUILEÓN SL

Equipo redactor:

Andrés Rodríguez Sabadell, arquitecto

Susana Valbuena Rodríguez, arquitecta urbanista

ONZONILLA, AGOSTO 2025

Diligencia que se extiende para atestiguar que el presente documento relativo a la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, redactado por los Arquitectos, Andrés Rodríguez Sabadell y Susana Valbuena Roríguez, fue aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en la sesión del 28.03.2025, y provisionalmente en la sesión del 14.05.2025 (Exp. 622/2024).
Onzonilla, a 12 de junio de 2026.
La Secretaria-Interventora



Diligencia que se extiende para atestiguar que el presente documento relativo a la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, redactado por los Arquitectos, Andrés Rodríguez Sabadell y Susana Valbuena Roríguez, fue aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en la sesión del 28.03.2025, y provisionalmente en la sesión del 14.05.2025 (Exp. 622/2024).
Onzonilla, a 12 de junio de 2026.
La Secretaria-Interventora

INDICE

1.	PRESENTACIÓN	4
1.1	OBJETO	4
1.2	INICIATIVA DE PLANEAMIENTO Y REDACCIÓN	4
2.	MEMORIA INFORMATIVA	5
3.	MEMORIA JUSTIFICATIVA Y VINCULANTE	6
3.1	ANTECEDENTES	6
3.2	NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE ONZONILLA.....	7
3.3	CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SU INTERÉS PÚBLICO	8
3.4	JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN	9
3.4.1	JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER DE MODIFICACIÓN FRENTE AL DE REVISIÓN	9
3.4.2	MODIFICACIÓN DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS	9
3.4.3	MODIFICACIONES QUE AUMENTAN EL VOLUMEN EDIFICABLE O LA DENSIDAD DE POBLACIÓN	9
3.4.4	TITULARIDAD DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN	10
3.4.5	INFLUENCIA SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO	11
3.4.6	RIESGOS NATURALES O TECNOLÓGICOS	11
3.4.7	OTRAS AFECCIONES SIGNIFICATIVAS	11
4.	NUEVA ORDENACIÓN PROPUESTA	12
5.	ANEXOS	13
6.	DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	14



1. PRESENTACIÓN

1. PRESENTACIÓN

1.1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto CORREGIR UN ERROR DETECTADO EN LA REVISION DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES (NUM) DE ONZONILLA (LEÓN) y que afecta a la delimitación de la parcela con referencia catastral 8638006TN8183N0001ES.

1.2 INICIATIVA DE PLANEAMIENTO Y REDACCIÓN

Interesado:

ALQUILEÓN SL,
CIF B24310583.
Ctra. Caboalles, Km. 4,3, Villabalter, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, (León),
Código postal 24191.

Equipo redactor:

RODRÍGUEZ VALBUENA ARQUITECTOS
Andrés Rodríguez Sabadell, arquitecto
Susana Valbuena Rodríguez, arquitecta urbanista

Diligencia que se extiende para atestiguar que el presente documento relativo a la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, redactado por los Arquitectos, Andrés Rodríguez Sabadell y Susana Valbuena Roríguez, fue aprobado incialmente por el Pleno Municipal en la sesión del 28.03.2025, y provisionalmente en la sesión del 14.05.2025 (Exp. 622/2024).
Onzonilla, a 12 de junio de 2026.
La Secretaria-Interventora

2. MEMORIA INFORMATIVA

2. MEMORIA INFORMATIVA

El presente documento tiene por objeto MODIFICAR LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES (NUM) DE ONZONILLA (LEÓN) para corregir un error detectado en la revisión de las mismas.

La Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Onzonilla en la provincia de León fue aprobada por acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo con fecha 29 de noviembre de 2012 y publicada con fecha 3 de abril de 2013.

En dichas NUM, la parcela con referencia catastral 8638006TN8183N0001ES aparece afectada erróneamente por el dominio público ferroviario en la documentación gráfica. Sin embargo, esta parcela no tiene ninguna afección que justifique esta delimitación.

El objetivo principal del presente documento es corregir el error detectado en la documentación gráfica de las NUM de Onzonilla.



Ordenación según las NUM de Onzonilla (León).

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y VINCULANTE**3. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y VINCULANTE****3.1 ANTECEDENTES**

La parcela con referencia catastral 8638006TN8183N0001ES aparece afectada erróneamente por el dominio público ferroviario en la documentación gráfica de las NUM de Onzonilla. Sin embargo, esta parcela no tiene ninguna afección que justifique esta delimitación.

Tal y como puede comprobarse sobre los planos H3 y H4 de las NUM en los que se incluye la Ordenación General, la citada parcela aparece gráficamente afectada por el dominio público ferroviario mediante una entrada con una forma irregular en su lindero este, en el que limita con el SG ferroviario coincidente con la línea de FFCC León-Palencia.

Esta afección no existe en la realidad, tal y como se justifica en este documento, y su actual descripción gráfica proviene de un error cartográfico cuyo origen se desconoce.

En todos los documentos consultados, exceptuando las NUM, la parcela aparece con las mismas características y superficies y libre de cargas. Se trata de una parcela cuadrangular, con cuatro vértices, con una superficie 19.491,71m² (19.492m² con redondeo), con unas dimensiones aproximadas de 98x197m que limita al norte con la parcela G17, al sur con la parcela G15, al este con franja que la separa del límite del polígono y al oeste con calle del polígono.

La parcela, tal y como es en la actualidad, proviene del desarrollo del Plan Parcial promovido y gestionado por SEPES en los años 90 en el que la parcela resultante que se inscribió en el registro y se vendió al propietario tiene la forma rectangular correcta (sin ningún entrante ni irregularidad). Se incluye como anexo ficha de la parcela de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) en la que puede verse una parcela perfectamente cuadrangular, con cuatro vértices y una superficie indicada de 19.491,71m², es decir idéntica superficie que el catastro si tenemos en cuenta el redondeo característico de Catastro.

La segregación de la parcela original que dio como resultado la parcela que nos ocupa proviene de una escritura de segregación otorgada ante el notario, D. José maría Sánchez Llorente, con el número 2723 de su protocolo y realizada con fecha 26 de junio de 1997.

Con esa misma fecha se formaliza escritura de compra venta entre SEPES y el adquirente ante el mismo notario, D. José maría Sánchez Llorente, con el número 2724 de su protocolo. En la descripción aparece con las características indicadas en el presente documento y como una finca sin cargas. Se adjunta extracto de dicha escritura.

Posteriormente la parcela vuelve a venderse al titular que promueve la presente corrección de errores y se inscribe con fecha de 16 de marzo de 2022, según consta en la inscripción registral de la que se adjunta un extracto, la parcela figura como finca número 4237 de Onzonilla y su inscripción se realizó con plena correspondencia en superficie con la catastral con la que se vincula.

En catastro la parcela tiene la referencia 8638006TN8183N0001ES. Está perfectamente delimitada y tiene una forma cuadrangular perfecta, sin ningún entrante ni irregularidad. Tiene una superficie de 19.492m² y sus linderos son plenamente coincidentes con la descripción registral.

Diligencia que se extiende para atestiguar que el presente documento relativo a la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, redactado por los Arquitectos, Andrés Rodríguez Sabadell y Susana Valbuena Roríguez, fue aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en la sesión del 28.03.2025, y provisionalmente en la sesión del 14.05.2025 (Exp. 622/2024).
Onzonilla, a 12 de junio de 2026.
La Secretaria-Interventora

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y VINCULANTE

Imagen tomada de la página oficial de catastro.

Se incluye igualmente como anexo una copia de la nota simple informativa del Registro de la propiedad de León nº4 en la que la parcela consta como finca número 4237 de Onzonilla, vinculada a la catastral anteriormente descrita, y con la misma superficie, linderos y ausencia de cargas descritas en el resto de la documentación citada.

También se incluye informe de ADIF en el que se certifica que no existen en su inventario suelos que afecten a la parcela de referencia ni en los documentos oficiales, ni el inventario de Bienes Inmuebles del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la legislación sectorial ferroviaria.

Consultados el Ayuntamiento y el equipo redactor de las NUM no se tiene constancia de dónde puede haber surgido la delimitación del dominio público ferroviario señalado en los planos de ordenación de las NUM y todos admiten que puede tratarse de un error derivado de alguna cartografía obsoleta o errónea que podría venir arrastrada de alguno de los organismos afectados. En cualquier caso, se admite por todas las partes que las delimitaciones de los dominios públicos arrastran, de forma habitual, errores de diferentes magnitudes y que se van corrigiendo a lo largo del tiempo a medida que se van detectando.

3.2 NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE ONZONILLA

La Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Onzonilla en León fue aprobada por acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo con fecha 29 de noviembre de 2012 y publicada con fecha 3 de abril de 2013.

Diligencia que se extiende para atestiguar que el presente documento relativo a la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, redactado por los Arquitectos, Andrés Rodríguez Sabadell y Susana Valbuena Róriguez, fue aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en la sesión del 28.03.2025, y provisionalmente en la sesión del 14.05.2025 (Exp. 622/2024).
Onzonilla, a 12 de junio de 2026.
La Secretaria-Interventora

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y VINCULANTE

En la citada Revisión de NUM la referida parcela con referencia catastral 8638006TN8183N0001ES aparece grafiada con una irregularidad en su lindero este, como si estuviese afectada por el dominio público ferroviario de la línea FFCC León-Palencia.

Este error aparece grafiado en los planos de Ordenación General numerados como planos H3 y H4 de las NUM. La citada parcela aparece afectada por el dominio público ferroviario mediante una entrada con una forma irregular en su lindero este, en el que limita con el SG ferroviario coincidente con la línea de FFCC León-Palencia.



Montaje de los planos H3 y H4 de las NUM de Onzonilla.

3.3 CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SU INTERÉS PÚBLICO

La conveniencia, oportunidad y acreditación del interés público de la presente Modificación se basa en el cumplimiento de los objetivos de la actividad urbanística pública inherente a la Administración Pública.

De esta forma el primer objetivo de la actividad urbanística pública señalado en el artículo 4 del RUCyL es asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, en las condiciones señaladas en las Leyes y en el planeamiento urbanístico.

Diligencia que se extiende para atestiguar que el presente documento relativo a la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, redactado por los Arquitectos, Andrés Rodríguez Sabadell y Susana Valbuena Roríguez, fue aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en la sesión del 28.03.2025, y provisionalmente en la sesión del 14.05.2025 (Exp. 622/2024).
Onzonilla, a 12 de junio de 2026.
La Secretaria-Interventora

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y VINCULANTE

Igualmente se exige una coordinación entre los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, que hoy en día no se produce, al existir ordenaciones diferentes entre el Plan Parcial aprobado y la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Onzonilla. En este caso la ordenación detallada recoge correctamente la delimitación, pero las NUM de Onzonilla no, lo que supone una evidente falta de coordinación, sobre todo si tenemos en consideración que la ordenación detallada se aprueba con carácter previo a la revisión de Normas.

Igualmente resulta necesaria la correcta coordinación entre administraciones públicas y la iniciativa privada, cuestión que acredita el interés público de esta actuación, que únicamente trata de resolver una mala interpretación de las NUM de Onzonilla aprobadas y que no responde ni a la realidad de los terrenos, ni la voluntad de la administración ferroviaria, causando un verdadero conflicto al interesado afectado que promueve la presente modificación. La actual parcela está regulada por el Plan Parcial del Polígono industrial de León Modificado, aprobado con fecha 11-03-1977 y por el Plan Especial de Ordenación del polígono industrial de León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoscina de 23-06-2017 en los que aparece correctamente grafiado. Sin embargo, es en la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de 2012, que lo consideran planeamiento asumido, dónde aparece erróneamente grafiado.

Se debe favorecer, además, la funcionalidad del tejido productivo, y la atracción de nuevas inversiones. La parcela objeto de la presente modificación es una parcela destinada a usos industriales y, por lo tanto, incluida dentro del conjunto de parcelas de uso productivo. La incorrecta delimitación de las NUM genera una situación de inseguridad jurídica que choca frontalmente con los principios de funcionalidad y atracción de inversiones que deben guiar la actuación pública.

3.4 JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN**3.4.1 JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER DE MODIFICACIÓN FRENTE AL DE REVISIÓN**

La presente modificación se encuadra dentro de la definición señalada en el artículo 169 del RUCyL de modificación ya que no implica la Revisión de las NNUU de Onzonilla actualmente vigentes.

Se trata de un mero ajuste puntual que no pueden concebirse como nuevo modelo de ordenación.

3.4.2 MODIFICACIÓN DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS

A los efectos de justificar el cumplimiento del artículo 172 del RUCyL se considera que la presente modificación no afecta a espacios y a equipamientos públicos.

3.4.3 MODIFICACIONES QUE AUMENTAN EL VOLUMEN EDIFICABLE O LA DENSIDAD DE POBLACIÓN

La presente modificación no supone un incremento de la edificabilidad (superficie edificable con destino privado) superior al máximo establecido en el artículo 173.b) del RUCyL.

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y VINCULANTE

La parcela tiene una superficie de 19.492 m², tal y como figura en el catastro y en la descripción registral.

La afección afecta a unos 210 m² de suelo.



Considerando la edificabilidad total de la parcela en un 1,5m²/m² que es la edificabilidad atribuida a todas las ordenanzas industriales incluidas en el polígono según se desprende del artículo 114 del Plan Especial de Ordenación del polígono industrial de León, Onzonilla y Santovenia de la Valduncina de 23-06-2017.

$$210\text{m}^2\text{suelo} \times 1,5 = 315\text{m}^2\text{edificables} < 500\text{m}^2$$

3.4.4 TITULARIDAD DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN

Tal y como indica el artículo 173 del RUCyL, la titularidad de los terrenos incluidos en la presente modificación que se ven afectados por un aumento del volumen edificable es el mismo que el promotor de la presente modificación y que consta en el expediente administrativo.

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y VINCULANTE

3.4.5 INFLUENCIA SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO

Ninguno de los cambios realizados en la presente modificación supone influencia sobre la ordenación general del municipio.

3.4.6 RIESGOS NATURALES O TECNOLÓGICOS

La presente modificación no afecta a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos que hayan sido delimitados por la Administración competente para la protección de cada riesgo.

3.4.7 OTRAS AFECCIONES SIGNIFICATIVAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.a).6º y el artículo 5.c) de la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, se declara que el presente instrumento de planeamiento no afecta a infraestructuras de telecomunicaciones electrónicas, ni a bienes o zonas con incidencia significativa en su implantación o funcionamiento. Por tanto, no resulta necesario recabar informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.



4. NUEVA ORDENACIÓN PROPUESTA

4. NUEVA ORDENACIÓN PROPUESTA

La presente Modificación no afecta a la Normativa de las Normas Urbanísticas Municipales de Onzonilla aprobadas, limitándose a modificar determinaciones de carácter gráfico sobre los planos H3 y H4 de Ordenación General, y afectando únicamente a la eliminación del dominio público ferroviario sobre la parcela con referencia catastral 8638006TN8183N0001ES.



5. ANEXOS

5. ANEXOS

1. Certificado ADIF
2. Documento venta a SEPES en 2001
3. Documento venta en 2022
4. Ficha catastral
5. Nota simple registral
6. Informe Urbanístico

13

Diligencia que se extiende para atestiguar que el presente documento relativo a la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, redactado por los Arquitectos, Andrés Rodríguez Sabadell y Susana Valbuena Roríguez, fue aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en la sesión del 28.03.2025, y provisionalmente en la sesión del 14.05.2025 (Exp. 622/2024).
Onzonilla, a 12 de junio de 2026.
La Secretaria-Interventora

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Se acompaña a continuación la relación de planos que integran la presente Modificación de Normas. Sus títulos y escalas son los siguientes:

ESTADO ACTUAL

- | | | |
|---------------|-----------------------------|---------|
| • Plano nº H3 | ESTRUCTURA GENERAL. VILECHA | 1/1.000 |
| • Plano nº H4 | ESTRUCTURA GENERAL. VILECHA | 1/1.000 |

ESTADO MODIFICADO

- | | | |
|---------------|--|---------|
| • Plano nº H3 | ESTRUCTURA GENERAL. VILECHA. <u>MODIFICADO</u> | 1/1.000 |
| • Plano nº H4 | ESTRUCTURA GENERAL. VILECHA. <u>MODIFICADO</u> | 1/1.000 |